



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

30 בדצמבר 2024

1830

כ"ט בכסלו התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס' 5 והוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון מס' 3).
התשפ"ה-2024 506

הצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס' 5 והוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון מס' 3), התשפ"ה–2024

1. תיקון סעיף 3 בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס' 5 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ה–2023 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3 –
- (1) ברישה, במקום "עד יום ט' בשבט התשפ"ה (7 בפברואר 2025) (להלן – תקופת הוראת השעה)" יבוא "עד יום ט"ו בתמוז התשפ"ו (30 ביוני 2026)";

ד ב ר י ה ס ב ר

ההארכה, לא תעלה על 12 חודשים במצבם. מכיוון שלא היה שינוי במצב הביטחוני האמור ושר העבודה נוכח כי הדבר נדרש, תוקפה של הוראת השעה הוארך בצו, בהתאם לסעיף 4 לחוק, כמה פעמים, ולאחרונה עד יום ד' בתשרי התשפ"ה (6 באוקטובר 2024). ביום כ"ז באלול התשפ"ד (30 בספטמבר 2024) תוקנה הוראת השעה ותוקפה הוארך עד יום ט' בשבט התשפ"ה (7 בפברואר 2025), כדי לאפשר למשרד העבודה להשלים את דו"ח השפעת הרגולציה, בין השאר, בקשר לבחינת מתן ההגנה על האוכלוסיות הנקובות בהוראת השעה.

לאחר שהסתיימה עבודת המטה ובהתאם להמלצות דו"ח הערכת הרגולציה (להלן – הדו"ח), מוצע להאריך את תוקפה של הוראת השעה, לקבוע תקופות שונות להחלת ההגנה ביחס לכל קבוצה ולהוסיף הגנה לפדוי שבי כמפורט להלן.

סעיף 1 לפסקה (1)

מהדו"ח עלה שהגנה מפני פיטורים משמעותית לקבוצות שנפגעו מאז החלה מלחמת "חרבות ברזל", ושיש לה ערך לשמירה על מקום העבודה בתקופה מאתגרת. כמו כן עלה שקיימת הזדהות גבוהה של מעסיקים עם הרגולציה והצורך להגן על העובדים מהקבוצות המוגנות בהוראת השעה על אף האתגרים המשמעותיים הכרוכים בכך. לכן, ומכיוון שתושבים רבים עדיין מפונים מבתיהם, 100 חטופים עדיין מצויים בשבי החמאס ברצועת עזה והממשלה אישרה קריאה לשירות מילואים בנסיבות חירום עד יום ב' באדר התשפ"ה (2 במרץ 2025), ההמלצה בדו"ח היא להאריך את ההגנה ביחס לקבוצות המוגנות כיום בהוראת השעה.

לפיכך מוצע להאריך את תקופת הוראת השעה עד יום ט"ו בתמוז התשפ"ו (30 ביוני 2026) ולקבוע את תוקפה של ההגנה ביחס לקבוצות השונות כמפורט להלן.

כמו כן, לנוכח הערות שהתקבלו לאחר פרסום הדו"ח והתזכיר לציבור, מוצע להוסיף הגנה גם לפדוי שבי ובני משפחתו כמפורט להלן.

כללי בבוקר יום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה על מדינת ישראל, שבעקבותיה החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני) על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוקי-יסוד: הממשלה, והוכרו בצה"ל על מבצע "חרבות ברזל". כמו כן, הוכרו על מצב מיוחד בעורף בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951, הכרזה שמוארכת מומן לזמן. במסגרת האירועים האמורים, צה"ל ערך גיוס מילואים רחב, של למעלה מ-300,000 חיילי וחיילות מילואים, לכל המערכים בצה"ל ובמערכת הביטחון. מרחב עוטף עזה ואזורים נוספים במדינת ישראל הוכרו כשטח צבאי סגור שהכניסה אליהם אסורה והממשלה קיבלה שורה של החלטות בעניין פינוי האוכלוסייה ביישובים רבים ורעוננה.

לנוכח המגבלות שהוטלו על האוכלוסייה ופינוי יישובים רבים מאזור הצפון והדרום, וכן לנוכח המצב הייחודי שבו מצויים בני משפחות החטופים, השבויים והנעדרים, ביום ט"ו בכסלו התשפ"ד (28 בנובמבר 2023) תוקן החוק להגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו–2006 (להלן – חוק הגנה על עובדים). במסגרת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס' 5 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד–2023 (להלן – החוק או הוראת השעה). בהוראת השעה הוחלו ההגנות המפורטות בחוק הגנה על עובדים, גם על עובדים בשל סגירת מוסד חינוך שעליה נמסרה הודעה באופן שנקבע בחוק, על עובדים שהתפנו ממקום מגוריהם שנמצא ביישוב שנכלל בתוספת לחוק, על עובדים שהם חטופים ונעדרים ובני משפחותיהם וכן על עובדים שהם בני זוג או הורה האחר של ילדיהם של חיילים כהגדרתם בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955. נוסף על כך הוחלו בהוראת השעה ההגנות על בני זוג של עובדים כאמור המנויים בסעיף 11 לחוק הגנה על עובדים. תקופת הוראת השעה הייתה מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד יום כ"ז בטבת התשפ"ד (7 בינואר 2024), ועל פי סעיף 4 לחוק, שר העבודה באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת היה רשאי להאריך את תקופתה ובלבד שתקופת הוראת השעה, לרבות תקופות

¹ ס"ח התשפ"ד עמ' 244.

(א) בפסקת משנה (א), במקום "עקב סגירת מוסד החינוך בשעת התקפה" יבוא "עקב סגירת מוסד החינוך, בתקופה הקובעת, בשעת התקפה";

(ב) בפסקת משנה (ב) –

(1) בסעיף קטן (ב1) המובא בה –

(א) בפסקה (1) –

(1) ברישה, במקום "בתקופת הוראת השעה" יבוא "בתקופה הקובעת";

(2) אחרי פסקת משנה (ג) יבוא:

"(ד) הוא פדוי שבי, ששוחרר עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025), הוא הורה או בן זוג של פדוי שבי כאמור, או שהוא בן משפחה אחר של פדוי שבי כאמור שהגיש הצהרה חתומה בכתב ידו כי נמנע ממנו להתייצב לעבודתו או לבצעה מחמת היות בן משפחתו פדוי שבי";

(ב) בפסקה (2) –

(1) בהגדרה "בן משפחה אחר", בכל מקום, במקום "החטוף או הנעדר" יבוא "החטוף, הנעדר או פדוי השבי";

(2) אחרי ההגדרה "חוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולות איבה" יבוא:

"פדוי שבי" – כהגדרתו בחוק תשלומים לפדויי שבי ולחטופים ששוחררו, התשס"ה-2005²;

(2) בסעיף קטן (ב2) המובא בה, במקום "בתקופת הוראת השעה" יבוא "בתקופה הקובעת";

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (2)(א)

כחיל או מנוי בסעיף 11 לפי סעיף 2(ב2) – מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד יום י' בסיוון התשפ"ה (6 ביוני 2025) או עד תום תקופת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, לפי המוקדם שבהם;

(2) לעניין מי שהתפנה ממקום מגוריו לפי סעיף 2(ב1)(א) – מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד יום י' בסיוון התשפ"ה (6 ביוני 2025);

(3) לעניין חטופים ונעדרים ובני משפחותיהם לפי סעיף 2(ב1)(ב) ו- (ג) – מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025);

(4) לעניין פדויי שבי ובני משפחותיהם לפי סעיף 2(ב1)(ד) – שישה חודשים מיום שחרורו של פדוי השבי.

כמו כן, מוצע להוסיף לסעיף קטן (ב1) את פסקת משנה (ד) ולהחיל את ההגנה מפני פיתורים בהוראת השעה גם על פדוי שבי ששוחרר עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025), הורה או בן זוג של פדוי שבי כאמור, או על

מוצע לבצע תיקון טכני לנוכח השינוי לעניין ההגדרה של התקופה הקובעת ולהבהיר שההגנה על הורים שנעדרים מעבודתם בשל סגירת מוסד חינוך של ילדם בעקבות הוראה של הרשות המקומית או מוסד החינוך, תחול רק במקרה שבו הם נעדרים מעבודתם כאמור בתקופה הקובעת כהגדרתה בחוק זה.

לפסקה (2)(ב) ו- (ג)

לנוכח ההצעה לקבוע תקופות הגנה שונות ביחס לקבוצות המוגנות בהוראת השעה, מוצע להחליף את המושג "תקופת הוראת השעה" ב"תקופה הקובעת", בכל מקום, בסעיף 3(ב) להוראת השעה, ולקבוע שההגנה מפני פיתורים תחול בתקופה הקובעת ביחס לכל אחת מהקבוצות, כלהלן:

(1) לעניין היעדרות או אי-ביצוע עבודה בשל סגירת מוסד חינוך שעליה נמסרה הודעה לפי סעיף 2(ב)(1) ולגבי הוראות לעניין מי שכן זוגו, או הורהו האחר של ילדו, משרת

² ס"ח התשס"ה, עמ' 977.

(1) בסעיף קטן (ז) המובא בה, במקום ההגדרה "תקופת הוראת השעה" יבוא:

"התקופה הקובעת" – כמפורט להלן, לפי העניין;

(1) לעניין סעיפים קטנים (ב)(1) ו-(ב)2 – מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד יום י' בסיוון התשפ"ה (6 ביוני 2025) או עד תום תקופת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, לפי המוקדם שבהם;

(2) לעניין סעיף קטן (ב)(1) ו-(א) – מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד יום י' בסיוון התשפ"ה (6 ביוני 2025);

(3) לעניין סעיף קטן (ב)(1) ו-(ג) – מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025);

(4) לעניין סעיף קטן (ב)(1) ו-(ד) – שישה חודשים מיום שחרורו של פדוי השבי";

(2) אחרי סעיף קטן (ז) המובא בה יבוא:

"ח) שר העבודה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי, בצו, להאריך את התקופה הקובעת לעניין סעיפים קטנים (ב)(1), (ב)2 ו-(ב)(1) ו-(א), כולם או חלקם, בתקופות נוספות שלא יעלו על ארבעה חודשים כל אחת ולכל המאוחר עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025), אם נוכח כי הדבר נדרש עקב פעולות האיבה או פעולות המלחמה, כהגדרתן בסעיף קטן (ז), ובלבד שלעניין סעיפים קטנים (ב)(1) ו-(ב)2 –

(1) השר יהיה רשאי להאריך את התקופה הקובעת כאמור כל עוד ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עומדת בתוקפה;

(2) פקעה ההכרזה על מצב מיוחד בעורף לפני תום תקופת ההארכה שקבע השר כאמור, תסתיים התקופה הקובעת לעניין אותם סעיפים קטנים באותו מועד."

ד ב ר י ה ס ב ר

האיבה או פעולות המלחמה, כהגדרתן בסעיף קטן (ז). סמכות השר להאריך את תקופת הוראת השעה לאחר יום י' בסיוון התשפ"ה (6 ביוני 2025) תהיה מותאמת ביחס לכל אחת מהקבוצות כלהלן:

(1) הוראות לעניין סגירת מוסד חינוך לפי סעיף 2(ב)(1) או לעניין בן זוג או הורה אחר לפי סעיף 2(ב)2 – ובלבד שההכרזה על מצב מיוחד בעורף עומדת בתוקפה; פקעה ההכרזה על מצב מיוחד בעורף לפני תום תקופת ההארכה שקבע השר כאמור, תסתיים התקופה הקובעת לעניין אותם סעיפים קטנים באותו מועד;

(2) הוראות לעניין מי שהתפנה ממקום מגוריו לפי סעיף 2(ב)(1) ו-(א); ויובהר כי הארכת התקופה לקבוצה זו אינה תלויה בתוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף.

בן משפחה אחר של פדוי שבי כאמור. ההגנה נדרשת כיוון שלאחר שחרורם של החטופים תידרש בעבורם ובעבור בני משפחותיהם תקופת שיקום שבה נכון שיהיו מוגנים מפיתורים, וזאת כפי שהיו מוגנים כל זמן שהם חטופים. אורך התקופה, חצי שנה, נקבע בהתאם להמלצת מינהלת החטופים בנושא.

בהתאם, מוצע להוסיף את ההגדרה "פדוי שבי" והיא כהגדרתו בחוק תשלומים לפדויי שבי ולחטופים ששוחררו, התשס"ה-2005.

כמו כן מוצע להעניק לשר העבודה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, סמכות להאריך בצו את התקופה הקובעת בתקופות נוספות שלא יעלו על ארבעה חודשים כל אחת ולכל המאוחר עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025), אם נוכח כי הדבר נדרש עקב פעולות